

San Isidro, 25 junio de 1970

DECRETO NUMERO: **7 2 5**

VISTO que los locales destinados a expansión nocturna, entendiéndose por tales aquellos donde se realizan regularmente bailes, se expenden bebidas y se sirven o no comidas, carecen al presente de una reglamentación específica para delimitar y controlar sus actividades; y

Considerando:

QUE se hace necesario dotar a la Municipalidad de un concreto instrumento legal de aplicación, que permita encuadrarlos dentro de normas precisas, que preserven tanto sus aspectos higiénicos y de seguridad, como las garantías morales acordes con las características y tendencias de la población del Partido;

QUE debe, en tal instancia, prevenirse la instalación y funcionamiento de establecimientos que contraríen el definido sentido de la colectividad en cuanto a la modalidad de sus esparcimientos, y ajustar los que se autoricen, a exigencias de ubicación, construcción y desarrollo, que los tornen compatibles e inocuos para la vecindad;

QUE, sin perjuicio de ello, ha de ajustarse la norma local a las determinaciones generales de las disposiciones provinciales que rigen al respecto, en especial al Decreto N° 1516/962;

POR ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 7443;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTICULO 1º.-: A partir de la fecha, los locales destinados a expansión nocturna, deberán
***** ajustarse a las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 2º.-: Designase con el nombre genérico de “Local de expansión nocturna”, a los
***** locales cerrados, donde se realizan bailes, se expenden bebidas y se sirven o no comidas (Inclúyanse en esta definición, los locales comúnmente llamados cabaret, boite, salones de te con pista de baile, night club o similares).

ARTICULO 3º.-: Permiso Previo: No podrán habilitarse al público, sin contar con el previo
***** permiso de uso.

ARTICULO 4º.-: Condiciones Constructivas y sanitarias: Estos locales deberán ajustarse, ***** con respecto a las características constructivas y sanitarias, a las disposiciones establecidos en los Decretos N° 22/69 o 122/69, según se trate de Restaurante o Casa de Lunch, respectivamente.

ARTICULO 5º.-: Servicios contra incendio: Los elementos contra incendio, deberán ser ***** adecuados a las necesidades del local, y, como mínimo, los exigidos por el Código de Edificación (un matafuego por cada 200 m2, de superficie o fracción) (artículo 5.8.1.1. del Código de Edificación), los que podrán ser incrementados, a juicio de las reparticiones intervinientes.

ARTICULO 6º.-: Lugares al aire libre: No se habilitación para estas actividades, lugares al ***** aires libre, o locales que, en alguna manera, ofrezcan vistas al exterior, o se estima que puedan causar molestias o resultar inconvenientes.

ARTICULO 7º.-: Bailarina de pista o aterrador: En esta clase de locales no será permitida ***** la actuación de bailarinas de pista, ni empleados para bailar o alternar con los concurrentes. Tampoco se permitirá el acceso al local y permanencia en él, de mujeres solas.

ARTICULO 8º.-: Horario: El horario de funcionamiento de estos locales, se establecerá en- ***** tre las 16 y las 4 del día siguiente, hora en que deberá cesar toda actividad. A partir de ese momento, sólo se permitirá en el local, la presencia del personal de servicio.

ARTICULO 9º.-: Reconocimiento del solicitante o titular de la habilitación: El petitioner, ***** titular o responsable de la habilitación, deberá acompañar con la solicitud, certificado de buena conducta expedido por la autoridad competente, Asimismo, será condición indispensable para el otorgamiento de la habilitación, que el titular o responsable acredite con documentación fehaciente, que es dueño de la propiedad, o posee autorización del mismo, o es legítimo derecho – habiente de su explotación. En el caso de ser inquilino, deberá presentar contrato de locación, con denominación expresa del rubro a explotar.

ARTICULO 10º.-: Salones reservados: Queda prohibida la existencia de salones reservados, ***** palcos o cortinados que obstruyan la visibilidad.

ARTICULO 11º.-: Iluminación: La Iluminación deberá ser suficiente, normal y uniforme, en ***** conjunto y en cada sector del salón o salones, al igual que las pistas de baile.

ARTICULO 12º.-: Lugar para bailar: Queda prohibido bailar fuera de la pista destinada a tal ***** efecto, la que deberá perfectamente demarcada y a nivel del piso.

ARTICULO 13º.-: Conjuntos orquestales o bailables: Sólo se autorizará la actuación de con ***** juntos artísticos o bailables (bailarinas, cantores, animadores o similares), cuando el número total de las personas, no exceda la capacidad de los vestuarios con que a tal efecto deberá contar el recinto.

En los casos en que actúe sólo orquesta y sus cantantes, sin transformación, no será necesario contar con vestuarios.

ARTICULO 14º.-: Actuación de los conjuntos: Los conjuntos y orquestas aunque se refiere ***** el artículo anterior, si no existiera un escenario o tablado, sólo podrán utilizar la pista de baile para su presentación.

ARTICULO 15º.-: Ubicación: Los negocios a que se refiere el presente decreto, además de ***** ajustarse a la zonificación dispuesta por el Código de Edificación, deberán esta ubicados en los centros comerciales del Partido, con el objeto de que no alteran la naturaleza de las agrupaciones familiares. No se dará curso a solicitudes, cuando los locales se encuentren situados en edificios de departamentos, o si existieran viviendas en el mismo predio. Sólo se habilitará esta clase de negocios, cuando los lotes destinados a vivienda no lleguen al 50 % (cincuenta por ciento) de los de la cuadra.

ARTICULO 16º.-: Superficie mínima: La superficie mínima del local, excluidos los lugares ***** por el bufet, guardarropas, servicios sanitarios, depósitos o similares, deberá ser de 24 m2, debiendo contar la pista de baile con una superficie mayor que la quinta parte de la del local útil.

ARTICULO 17º.-: Accesos: Las entradas a estos negocios será directa desde la vía pública, ***** y no deberá ofrecer vistas inconvenientes al exterior. Todas las puertas, incluso las interiores, se abrirán en el sentido de la salida del público.

ARTICULO 18º.-: Música: La música, voces o ruidos producidos en el interior, no trascen -
***** derán fuera del local bajo ningún concepto.

ARTICULO 19º.-: Menores: No se permitirá, en ningún caso, la entrada o permanencia en el
***** local, de menores de 18 años, aunque concurren acompañados por perso-
na mayores, el responsable del negocio está autorizado a exigir la exhibición de los docu-
mentos de identidad, al solo efecto de verificar edad.

ARTICULO 20º.-: Subsuelos: Cuando se trate de locales situados en sótanos o subsuelos, la
***** escalera de acceso al local deberá respetar las características a que se re-
fiere el Código de Edificación, en su artículo 4.2.5.1. (escalera principal). Contarán con pa-
samano y queda prohibido colocar espejos en su desarrollo.

ARTICULO 21º.-: Depósitos en garantías: Los titulares de esta clase de negocios, deberán
***** constituir en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. (Sucursal San
Isidro), un depósito en garantías a la orden de la Municipalidad, por la suma de pesos Ley Nº
18.188 un mil (m\$N 1.000), que estará afectado al pago de multas y otros créditos municipa-
les. Dicho fondo de garantía podrá ser recuperado por el o los titulares, en caso de ser dado
de baja el comercio, previa deducción de las deudas, si las hubiera.

ARTICULO 22º.-: Clausura: Los infractores a los artículos 8º, 10º, 11º, 12º, 18º y 19º, de la
***** presente reglamentación, serán sancionados, además de la multa corres-
pondientes, con clausura de dos días la primera vez, y veinte días la segunda. En caso de
reincidencia, se dispondrá la clausura definitiva del local y la caducidad del permiso otorga-
do. Todo local que haya sufrido dos clausuras municipales en el término de un año, podrá ser
clausurado en forma definitiva.

ARTICULO 23º.-: Los titulares de locales que hayan sido clausurados definitivamente, no
***** podrán habilitar actividades sometidas al presente reglamento, en el Par-
tido, por un lapso de cinco años.

ARTICULO 24º.-: Inspección General llevará un registro actualizado de antecedentes por
***** local y por infractor, que suministrará los elementos de juicio para las
futuras habitaciones.

ARTICULO 25°.-: Prohibición de denominación: Queda terminantemente prohibido utilizar ***** como propaganda o carteles de publicidad, las denominaciones “botie”, “Cabaret”, “Night club”, “Club Nocturno”, o cualquier otra que a juicio de las reparticiones intervinientes resulto equívoca o inconveniente

ARTICULO 26°.-: Actuaciones policiales: Cuando se acumulen antecedentes policiales en ***** los locales que reglamenta el presente decreto, el Departamento Ejecutivo, podrá disponer, si lo considere oportuno, la clausura definitiva del local.

ARTICULO 27°.-: Disposiciones transitorios: Los titulares de los locales ya habilitados o ***** cuya habilitación se encuentre en trámite a la fecha de la presente disposición, deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 18°, 21° y 25°, en los plazos que se establezcan autorizándose a Inspección General a conceder plazo no mayores de 180 días, para que se realicen las modificaciones que resulten de las inspecciones que se dispongan. Vencidos los mimos, se aconsejarán las sanciones que correspondan, según lo entienda la repartición interviniente. Asimismo, previa notificación de esta reglamentación, los serán de aplicación inmediata las disposiciones de los artículos 22°, 23°, 24° y 26°.

ARTICULO 28°.-: Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 29°.-: Dése al Libro de Decretos y al Boletín Municipal. Comuníquese. Publíquese. Tomen conocimiento todas las Secretarías y Reparticiones Municipales. Oportunamente, archívese.